Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Refere-se ao contrato de locação do imóvel situado à Rua Jarbas Santil de Araújo, Lt. 21, Qd. 29, Bairro Santo Agostinho, Rio Verde - GO, de propriedade do sr. Wandeir Tavares Ferreira, para atender ao Programa "Lar Solidário" em favor do sr. José Carlos Gomes, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a partir de 14/11/2025, para atender a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

1.1 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM	QTD.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	24	MÊS	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JARBAS SANTIL DE ARAÚJO, LT. 21, QD. 29 BAIRRO SANTO AGOSTINHO, RIO VERDE - GO, DE PROPRIEDADE DO SR. WANDEIR TAVARES FERREIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA "LAR SOLIDÁRIO" EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS GOMES.	R$ 2.000,00	R$ 48.000,00
				Valor Total	**R$ 48.000,00**

1.2 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

03.61.16.482.6040.2914.3.3.90.36 – ALUGUEL SOLIDÁRIO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - FR 100 - (0417/2025)

1.2.2 O custo da presente locação é de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

1.2.3 A dotação orçamentária refere-se ao exercício de 2025, no (s) exercício (s) seguinte (s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

2.1 De acordo com a Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

> *Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:*
> *V - Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha;*

2.2 A Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária vem, por meio desta, justificar a formalização do Contrato de Locação de Imóvel destinado à continuidade do atendimento à família do Sr. José Carlos Gomes, beneficiária do Programa “Lar Solidário”, instituído pela Lei Municipal nº 5.990/2011, que dispõe sobre a concessão de benefício de locação social a famílias em situação de vulnerabilidade.

O presente processo administrativo tem origem na determinação judicial constante do processo de guarda nº 0107879-27.2017.8.09.0137, a qual motivou a atuação desta Secretaria para prestar o devido auxílio habitacional ao interessado. Em cumprimento à referida determinação, a Superintendência de Patrimônio Imobiliário expediu a Comunicação Interna nº 363/2022, solicitando a inclusão do Sr. José Carlos Gomes no Programa “Lar Solidário”, o que resultou na celebração do Contrato de Locação nº 572/2021 (Processo nº 202069/2021), posteriormente renovado por meio do Contrato nº 484/2023 (Processo nº 128939/2023) e do 1º Termo Aditivo, com vigência até 16/12/2025.

Ocorre que, conforme documentação constante dos autos, o locador manifestou a intenção de rescindir o contrato vigente mediante solicitação formal de devolução do imóvel, fato que tornou necessária a substituição da unidade locada, a fim de garantir a continuidade do benefício social concedido à família.

Em razão disso, foi emitido novo Relatório Social e Levantamento Socioeconômico, elaborado pela Assistente Social Sra. Valdirene de Melo Ribeiro, que atestou a permanência do estado de vulnerabilidade social da família, confirmando o atendimento aos critérios legais de manutenção no Programa “Lar Solidário”.

Após a análise técnica e jurídica, foi constatada a viabilidade da inclusão do interessado no Programa “Lar Solidário”, uma vez que preenche os requisitos legais e sociais exigidos, conforme laudo socioeconômico e Parecer Jurídico acostados aos autos. Ressalta-se que, diante da inexistência de programas habitacionais de caráter definitivo no momento, a locação de imóvel se apresenta como medida adequada para resguardar o direito à moradia da família, em consonância com o artigo 6º da Constituição Federal e com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção social.

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

Em manifestação jurídica constante dos autos, a Procuradoria-Geral do Município reconheceu que o presente caso não configura uma nova inclusão no programa, mas sim uma substituição do imóvel locado, motivada por fato alheio à vontade do beneficiário e que não rompe o vínculo de permanência já consolidado.

Assim, a celebração de novo contrato de locação deve ser compreendida como um ato de continuidade administrativa e social, nos termos do parágrafo único do Art. 3º da Lei Municipal nº 5.990/2011, o qual permite a prorrogação ou extensão da concessão do benefício mediante fundamentação do Ordenador da Despesa, quando persistirem as condições de vulnerabilidade.

Dessa forma, considerando a necessidade de garantir moradia provisória ao Sr. José Carlos Gomes e sua família, em atenção à determinação judicial e ao parecer social, e tendo em vista que o Programa “Lar Solidário” tem por finalidade amparar famílias socialmente vulneráveis, retiradas de áreas públicas, de risco ou em situação de vulnerabilidade comprovada, a presente contratação justifica-se plenamente.

A contratação fundamenta-se na Lei Federal nº 14.133/2021, artigo 74, inciso V, que prevê a inexigibilidade de licitação para locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha, desde que demonstrado o interesse público e a compatibilidade do preço com o valor de mercado. Para tanto, foi expedida solicitação de avaliação técnica à Superintendência de Patrimônio Imobiliário, resultando na emissão de laudo opinativo pela Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis, que atribuiu valor médio de aluguel de R$ 1.902,90 (um mil novecentos e dois reais e noventa centavos), com base nos parâmetros técnicos e metodológicos previstos na NBR 14.653-2:2011.

A referida norma técnica estabelece, em seu item 8.2.1.5, o denominado “Campo de Arbítrio”, que consiste em uma margem de variação de até 15% (quinze por cento), para mais ou para menos, em torno da estimativa de tendência central adotada na avaliação. Considerando essa faixa técnica, o valor de locação avaliado entre R$ 1.617,46 e R$ 2.188,33 é considerado adequado e compatível com o mercado local. Assim, o valor proposto pelo locador, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), enquadra-se perfeitamente dentro do limite técnico e legal estabelecido, estando, portanto, justificado e aceito como compatível com a realidade do mercado e com o interesse público da contratação.

Além disso, o imóvel avaliado apresenta condições físicas, localização e estrutura compatíveis com a necessidade específica do programa, atendendo aos critérios definidos pela Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária e Serviços Públicos, sendo, portanto, a opção mais adequada para o atendimento emergencial da família beneficiária.

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

A locação direta, nesse caso, mostra-se o meio mais eficiente e célere para cumprimento da política pública de habitação transitória, respeitando os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.

O contrato será formalizado pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos do inciso IV do artigo 3º da Lei Municipal nº 5.990/2011, com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando o montante de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), a partir de 14 de novembro de 2025, sendo que a despesa para o exercício de 2025.

Diante do exposto, e considerando a continuidade do vínculo do beneficiário com o Programa “Lar Solidário”, a manutenção do estado de vulnerabilidade social, a manifestação técnica e jurídica nos autos, a necessidade de substituição do imóvel anteriormente locado e a adequação do novo valor locatício às condições de mercado, entende-se plenamente justificada a celebração do novo contrato de locação, medida esta de caráter excepcional, provisório e de relevante interesse social amparada pela legislação vigente e voltada à proteção da dignidade da pessoa humana e ao cumprimento do interesse público que orienta as ações desta Secretaria e os princípios que norteiam a Administração Pública.

É o que tinha a justificar, nos Termos da Lei.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1 Contrato de locação do imóvel situado à Rua Jarbas Santil de Araújo, Lt. 21, Qd. 29, Bairro Santo Agostinho, Rio Verde - GO, de propriedade do sr. Wandeir Tavares Ferreira, para atender ao Programa "Lar Solidário" em favor do sr. José Carlos Gomes, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a partir de 14/11/2025, para atender a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 A entrega do imóvel dar-se-á após a assinatura do contrato;

4.2 O imóvel deverá estar livre, desembaraçado e desimpedido de coisas e pessoas na data da celebração do contrato de locação;

4.3 O imóvel deverá estar em perfeitas condições de uso, conforme laudo de vistoria;

4.4 Não haverá exigência da garantia da contratação dos Arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas:

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

4.4.1 Por ser uma prestação de serviços comum, não havendo a necessidade de garantia uma vez que o objeto é de baixo risco.

5. MODELO DE GESTÃO DA CONTRATAÇÃO

5.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

5.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

5.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Fiscalização e Gestão do Contrato

5.5 A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas respectivamente pelo gestor e pelo(s) fiscal(is) do contrato ou pelos respectivos substitutos, observadas as competências individuais de cada agente, dispostas nos artigos 19 a 23 do Decreto Municipal nº 798, de 28 de março de 2023.

5.6 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14133/2021.

6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento

6.1 O valor da referida locação será pago mensalmente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com vencimento todo dia 10 (dez) posterior ao mês vencido;

6.2 A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao sistema de cadastro de fornecedores da Prefeitura para verificação da situação da contratada em relação às

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

condições de habilitação e qualificação exigidas também no processo licitatório, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo;

6.3 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão devolvidos à CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação dos pagamentos correspondentes, quando este se der por culpa da CONTRATADA.

6.4 Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por culpa exclusiva da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação “pro rata tempore” do INPC;

6.5 Nenhum pagamento será efetuado ao(à) CONTRATADO(A) enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso);

6.6 Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos seguintes tributos, quando couber:

6.6.1 Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Decreto Municipal nº 1.496/2023;

6.6.2 Contribuição previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 210, de 17 de outubro de 2022, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; e

6.6.3 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, combinada com o Código Tributário Municipal (Lei nº 5.727/2009 e alterações), Decretos e Atos Normativos Municipais.

6.6.4 Dúvidas sobre retenção de tributos na fonte, podem ser esclarecidas no canal de atendimento da Secretaria da Fazenda, através do e-mail: sefaz_retencoes@rioverde.go.gov.br.

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento na hipótese do art. 74, V, da Lei nº 14.133/2021.

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

8. REAJUSTE

8.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data de assinatura do contrato.

8.2 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IGPM exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.3 O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da Contratada, nos termos do item **8.1.**

8.4 Caso a Contratada não pleiteie tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

8.5 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9. DAS OBRIGAÇÕES

9.1 DO LOCADOR

9.1.1 O LOCADOR se obriga a ceder o imóvel nas conformidades atuais, conforme termo de vistoria e laudo opinativo de avaliação que fica fazendo parte integrante deste contrato;

9.1.2 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor do **LOCATÁRIO** encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas;

9.1.3 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do objeto;

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

9.2 DA LOCATÁRIA

9.2.1 Manter o imóvel locado em todas as suas dependências em perfeito estado de conservação e higiene, bem como reparar qualquer dano que ocorra por uso;

9.2.2 Não sublocar, ceder, emprestar no todo ou em parte, o imóvel locado sem expresso consentimento do LOCADOR;

9.2.3 Cumprir todas as exigências da saúde pública municipal;

9.2.4 Devolver o imóvel ao final da vigência deste contrato, nas mesmas condições em que o recebeu, conforme laudo de vistoria.

9.2.5 Não modificar a estrutura e divisões do imóvel sem consentimento por escrito do LOCADOR.

9.2.6 Não fixar quadros, espelhos e outros adornos nas paredes a não ser por meios de grampos fabricados especialmente para este fim.

9.2.7 Pagar taxas de IPTU proporcional ao período de locação do imóvel.

9.2.8 Efetuar o pagamento ao Locador, no prazo, forma e condições estabelecidos neste Termo;

9.2.9 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

9.2.10 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

9.2.11 A Administração terá o prazo de 15 (quinze), a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.2.12 As despesas com energia elétrica e água do imóvel serão de responsabilidade da Família atendida (beneficiário: Sr. José Carlos Gomes).

10. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.1333, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a execução total do contrato;

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2 Caso o LOCADOR não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer meio, a presente contratação, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da Administração da Prefeitura:

10.2.1 Advertência;

10.2.2 Multa:

(1) Moratória de 1,5 % (Um vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 10.1, de 20 % a 30 % do valor do Contrato.

(3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 9.1, de até 30 % do valor do Contrato.

(4) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 10.1, a multa será de 25% a 30% do valor do Contrato.

(5) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 10.1, a multa será de 2 % a 10% do valor do Contrato.

(6) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 10.1, a multa será de 2% a 10% do valor do Contrato

10.2.3 Impedimento de licitar e contratar;

10.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar;

10.3 A aplicação das sanções previstas neste termo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

10.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.7 A aplicação das sanções previstas nos itens 10.2.1 a 10.2.4 deverá observar os seguintes fatores no caso concreto:

a) danos causados à Administração Pública ou à prestação do serviço público;

b) circunstâncias agravantes e atenuantes;

10.8 Constituem circunstâncias agravantes, entre outras previstas no edital de licitação ou no contrato administrativo:

a) reincidência, verificada a partir de identificação em cadastro oficial, de sanção aplicada ao contratado por conduta idêntica ou mais grave que aquela sob apuração, nos doze meses que antecederem o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade;

b) ausência de resposta às notificações e às solicitações dirigidas ao contratado pela unidade gestora ou fiscalizadora do contrato.

10.9 Constituem circunstâncias atenuantes, entre outras:

a) o locador, por sua espontânea vontade, após detectada a irregularidade, ter procurado evitar ou minorar, com eficiência, as consequências do problema ou reparar o dano;

b) a conduta praticada ser decorrente da apresentação de documentação que contenha vícios ou omissões para os quais o contratado não tenha contribuído, ou que não sejam de fácil identificação.

10.10 Quando a ação ou omissão do locador ensejar o enquadramento da conduta em tipos distintos, prevalecerá aquele que comine a sanção mais grave.

10.11 A aplicação das sanções administrativas acima previstas não exclui outras penalidades previstas na legislação vigente, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal do agente envolvido.

10.12 A dosimetria das sanções previstas nos itens 10.2.1 a 10.2.4 deve considerar, além dos princípios relacionados no art. 5º da Lei nº 14.133, de 2021, os seguintes aspectos:

a) a importância da preservação da empresa e o reconhecimento de sua relevante função social;

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

b) a natureza e a gravidade da infração cometida;

c) as peculiaridades do caso concreto;

d) a constatação de que a prática de atos ilícitos por parte do contratado gera ineficiência ao desenvolvimento dos trabalhos e à rotina da administração municipal, com consequentes prejuízos ao erário;

e) o caráter pedagógico da sanção e o respectivo impacto positivo sobre licitações e contratações futuras;

f) a implantação ou o aperfeiçoamento do programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle;

10.13 As infrações administrativas de que tratam os subitens “b” a “d” do item 10.1 serão punidas com a sanção de impedimento de licitar e contratar na seguinte gradação:

a) de três meses a dois anos, na hipótese de dar causa à inexecução parcial do contrato que cause dano à administração municipal, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

b) de seis meses a três anos, na hipótese de dar causa à inexecução total do contrato;

c) de três meses a um ano, na hipótese de ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do contrato sem motivo justificado.

10.14 Caso as infrações administrativas a que se refere o item 10.13 implicarem danos financeiros significativos para a administração municipal, impactos severos na eficiência do contrato ou nas rotinas administrativas, será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar na seguinte gradação:

a) de três a cinco anos, na hipótese de dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração municipal, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

b) de quatro a seis anos, na hipótese de dar causa à inexecução total do contrato;

c) de três a cinco anos, na hipótese de ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

10.15 As infrações administrativas de que tratam os subitens “g” e “h” do item 10.1 serão punidas com a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar na seguinte gradação:

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

a) de quatro a seis anos, na hipótese de praticar ato fraudulento na execução do contrato;

b) de três a quatro anos, na hipótese de comportar-se de modo inidôneo ou de cometer fraude de qualquer natureza;

c) de quatro a seis anos, na hipótese de praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

10.16 Aplica-se ainda o previsto na Lei 14.133/2021 e no Contrato.

11. EXTINÇÃO CONTRATUAL

11.1 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.4 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

Rio Verde, datado e assinado digitalmente

EDUARDO STEFANI
Secretário de Habitação e Regularização Fundiária

Assinaturas Digitais (Certificado Digital)

Assinatura digital - Nome: EDUARDO STEFANI e-CPF: ***.719.478-** Usuário: eduardo.stefany Local: BR Data: 11/11/2025 08:09:27 IP: e-Assinatura: W0Uz$l58teX - http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios